

CONVOCATORIA 1/24

PRIMER EJERCICIO (PRIMERA PARTE) DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01, CUERPO GENERAL,

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	41	C	81	A	121	D
2	C	42	D	82	B	122	B
3	C	43	A	83	A	123	D
4	D	44	A	84	B	124	C
5	C	45	B	85	C	125	A
6	A	46	A	86	A	126	D
7	A	47	C	87	D	127	A
8	B	48	A	88	C	128	D
9	C	49	A	89	A	129	B
10	B	50	C	90	C	130	D
11	A	51	C	91	A	131	D
12	C	52	A	92	D	132	C
13	B	53	C	93	A	133	B
14	D	54	C	94	B	134	A
15	C	55	C	95	D	135	D
16	C	56	D	96	B	136	C
17	D	57	A	97	A	137	A
18	C	58	C	98	D	138	B
19	C	59	C	99	D	139	D
20	C	60	A	100	A	140	C
21	B	61	D	101	A	141	B
22	A	62	A	102	C	142	A
23	A	63	B	103	A	143	B
24	D	64	C	104	D	144	A
25	C	65	B	105	B	145	A
26	D	66	C	106	A	146	D
27	A	67	A	107	C	147	C
28	A	68	D	108	D	148	B
29	C	69	D	109	D	149	D
30	B	70	D	110	B	150	A
31	C	71	C	111	A	151	C
32	C	72	C	112	B	152	B
33	A	73	A	113	A	153	D
34	D	74	B	114	A	154	B
35	C	75	B	115	B	155	D
36	A	76	B	116	A	156	D
37	C	77	D	117	D	157	D
38	A	78	A	118	C	158	B
39	A	79	C	119	D	159	A
40	B	80	C	120	B	160	B

**CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01,
CUERPO GENERAL.**

**TURNO LIBRE, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
ENFERMEDAD MENTAL.**

CONVOCATORIA 1/24

PRIMER EJERCICIO

PRIMERA PARTE

TIEMPO REALIZACIÓN:

(4 HORAS)

1. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 1 del Código Civil, ¿cuándo formarán parte del ordenamiento jurídico español las normas contenidas en los tratados internacionales?

- A) Tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
- B) Inmediatamente después de ser ratificados por España.
- C) Cuando sean integrados al orden interno mediante su publicación oficial en el *Boletín Oficial del Estado*.
- D) Tras su ratificación por el Congreso de los Diputados.

2. Señale la opción correcta. Según la Constitución, los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de:

- A) Los veinte días siguientes a su promulgación.
- B) Los treinta días siguientes a su promulgación.
- C) Los quince días siguientes a su promulgación.
- D) Los sesenta días siguientes a su promulgación.

3. Señale el enunciado correcto. Según la Constitución y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de subsidiariedad, promocionalidad, austeridad, transformación y resiliencia.
- B) El Congreso ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- C) Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
- D) Las leyes podrán inhabilitar directamente a autoridades dependientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

4. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) En virtud del principio de necesidad, la iniciativa reguladora que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
- B) Las disposiciones administrativas se ajustarán a los criterios de descentralización vertical establecidos por las leyes.
- C) En aplicación del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
- D) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

5. Según la Ley orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales, ¿ante qué órgano podrá formalizar conflicto negativo de jurisdicción la persona que viera rechazado el conocimiento de un asunto de su interés por un órgano administrativo de la Generalitat?

- A) Ante el Consell.
- B) Ante el órgano judicial competente por la materia.
- C) Ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
- D) Ninguno. Los particulares, aunque sean interesados, no son competentes para interponer conflictos de jurisdicción.

6. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- A) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- B) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- C) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que por éstos se establezca lo contrario.
- D) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, excepto que el tipo de relación de que se derive sea privado.

7. Respecto de la potestad reglamentaria regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la afirmación que es correcta:

- A) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
- B) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, pero sí regular las materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- C) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde únicamente al Gobierno de la Nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos.
- D) Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Las disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra de rango superior cuando un informe del Consejo de Estado así lo autorice.

8. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, indique la respuesta correcta con relación a las exigencias de calidad normativa:

- A) La iniciativa normativa debe disponer de un marco normativo estable y estar redactada en el lenguaje jurídico administrativo especializado que corresponda.
- B) El Consell debe ejercer la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de forma que las normas cumplan, entre otros, los principios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad propios de la buena regulación.
- C) Las iniciativas normativas, entre otros aspectos y sin preferencia alguna, deben considerar las medidas que sean menos restrictivas para los derechos de las personas.
- D) La adecuación a los principios de buena regulación normativa de los anteproyectos de ley y de los proyectos de reglamento debe estar suficientemente justificada en el articulado de la disposición correspondiente.

9. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) En el ámbito de la Generalitat, las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: decretos del president, decretos del Consell, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, órdenes de consellerías y las disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
- B) No existen los decretos del Consell relativos a actos singulares.
- C) Adoptarán la forma de orden de consellería las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento.
- D) En ningún caso en el ejercicio de la potestad reglamentaria se podrán restringir derechos individuales.

10. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo:

- A) Siempre que se trate de recurso de casación para la unificación de doctrina.
- B) Sólo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la sala sentenciadora.
- C) Sólo cuando se trate de recursos contra disposiciones generales de la comunidad autónoma o cuando el recurso se fundare en infracción de normas de derecho estatal.
- D) En ningún caso.

11. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿cuál de las siguientes causas podría ser declarada por el Consell, ante la ejecución de una sentencia firme, para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos en la misma frente a la Administración?

- A) El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
- B) El grave quebranto económico para la Hacienda de la Generalitat que afecte al montante global de la ley de presupuestos.
- C) El quebranto de la integridad del territorio nacional.
- D) El temor fundado de guerra.

12. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿cuál de los siguientes puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad?

- A) Un ciudadano español.
- B) Un partido político.
- C) Un juez o tribunal.
- D) El Gobierno.

13. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el recurso de amparo según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, es incorrecta:

- A) Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso que ostenten un interés legítimo en el mismo.
- B) La interposición del recurso de amparo suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.
- C) Cuando el Tribunal Constitucional conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.
- D) Si el recurso de amparo se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicará a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición del recurso en el *Boletín Oficial del Estado* a efectos de comparecencia de otros posibles interesados.

14. ¿Qué prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de su aplicación a las corporaciones de derecho público?

- A) Tienen la consideración de administraciones públicas a los efectos de la aplicación de la Ley 39/2015.
- B) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 39/2015 que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- C) Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015.
- D) Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015.

15. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, pero no de sello electrónico, expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
- B) El apoderamiento *apud acta* se otorgará exclusivamente mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley 39/2015.
- C) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente.
- D) Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de seis años a contar desde la fecha de inscripción.

16. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes actos o acuerdos administrativos no se exige que sean motivados?

- A) Los acuerdos de adopción de la medida provisional de retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas.
- B) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como por el desistimiento del interesado en procedimientos iniciados a instancia de parte.
- C) Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias.
- D) Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos.

17. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en cuanto a la regulación de las notificaciones:

- A) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de practicarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio siempre que sea mayor de edad y haga constar su identidad.
- B) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar a la administración pública únicamente al inicio del procedimiento, por cualquier medio, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
- C) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán solo mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración u organismo actuante.
- D) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

18. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) La administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas que sean constitutivos de infracción penal, así como aquellos para los que así se establezca expresamente en una disposición con rango legal o reglamentario.
- C) Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
- D) El defecto de forma determina la anulabilidad de los actos de la administración aunque el acto contenga los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.

19. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la petición razonada de otros órganos:

- A) Es aplicable en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
- B) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.
- C) No es aplicable en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- D) Es una propuesta de iniciación del procedimiento administrativo formulada por cualquier órgano administrativo que, si bien no es competente para iniciar dicho procedimiento, puede tener o no atribuidas funciones de inspección o investigación de los hechos que motivan la petición.

20. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la acumulación de un procedimiento administrativo a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión podrá disponerse:

- A) Tanto si el procedimiento se inició de oficio o a solicitud de interesado, si bien el acuerdo de acumulación solo puede disponerse de oficio por el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento.
- B) Únicamente si el procedimiento se inició de oficio, pudiendo el acuerdo de acumulación disponerse tanto de oficio como a instancia de parte.
- C) Tanto si el procedimiento se inició de oficio o a solicitud de interesado, pudiendo el acuerdo de acumulación disponerse, tanto de oficio como a instancia de parte, por el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo órgano que deba resolverlo.
- D) Únicamente, si el procedimiento se inició a solicitud de interesado, pudiendo el acuerdo de acumulación disponerse tanto de oficio como a instancia de parte.

21. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los recursos contra un acto administrativo que se fundamenten únicamente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general deben interponerse en todo caso ante el órgano que dictó dicha disposición.
- B) Podrá interponerse recurso de alzada o reposición contra actos de trámite si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- C) Las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o favorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
- D) En todo caso, será causa de inadmisión la interposición del recurso ante órgano incompetente.

22. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
- B) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- C) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en el plazo de un mes, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
- D) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad de los actos nulos, se producirá la caducidad del mismo.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta de acuerdo con la regulación sobre la avocación contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?

- A) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a órganos inferiores aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.
- B) La avocación podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
- C) El acuerdo de avocación deberá ser motivado y deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.
- D) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso.

24. Señale la respuesta correcta. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, exige que los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares:

- A) Deberán estar accesibles para consulta de los interesados en un formato físico que asegure la integridad de la información.
- B) Deberán estar accesibles para consulta de los interesados tanto en formato físico como en un soporte electrónico, de modo que, en ambos casos, se asegure la integridad de la información.
- C) Deberán estar accesibles para consulta de los interesados bien en formato físico o en soporte electrónico, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.
- D) Deberán conservarse en soportes electrónicos, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera, que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.

25. ¿Cómo se denomina al conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes, según el Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos?

- A) Expediente administrativo electrónico.
- B) Sede electrónica.
- C) Archivo electrónico único.
- D) Esquema Nacional de Interoperabilidad.

26. Señale la afirmación correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) Los convenios interadministrativos suscritos por la Administración General del Estado con las comunidades autónomas serán remitidos al Congreso por el Ministerio de Política Territorial.
- B) Son causas de resolución de los convenios el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, previo preceptivo requerimiento a la parte incumplidora instando a su cumplimiento.
- C) La liquidación de los convenios se realizará en el plazo máximo de un mes desde su cumplimiento o resolución.
- D) Si de la liquidación del convenio resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una.

27. Señale la respuesta correcta. Según el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, la adaptación del contenido de los proyectos de los convenios a los informes que se emitan durante la tramitación del procedimiento corresponde a:

- A) Las personas titulares de los órganos superiores y de los centros directivos.
- B) Las personas titulares de las subsecretarías de los respectivos departamentos del Consell.
- C) Las personas titulares de los diferentes departamentos del Consell, por razón de la materia.
- D) El Consell.

28. Señale la respuesta correcta. Según el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, con carácter previo a la suscripción de convenios, en los proyectos de convenios que comporten obligaciones económicas para la Generalitat:

- A) Será preceptiva memoria económica suscrita por la persona titular del órgano proponente o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejercite funciones equivalentes en los mismos.
- B) Será preceptiva memoria económica suscrita por la persona titular de la subsecretaría del órgano proponente o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejercite funciones equivalentes en los mismos.
- C) Será preceptiva memoria económica suscrita por la persona titular de la dirección general competente en materia de presupuestos o, tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejercite funciones equivalentes en los mismos.
- D) No se requiere de memoria económica, si la obligación económica para la Generalitat es inferior a un millón de euros.

29. Indique la respuesta correcta. Conforme determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación a la potestad sancionadora:

- A) Los principios de su ejercicio no son de aplicación al ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración respecto al personal a su servicio en régimen laboral.
- B) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
- C) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
- D) En ningún caso podrán ser sancionadas las entidades sin personalidad jurídica por hechos constitutivos de infracción administrativa.

30. Indique la respuesta correcta. Conforme determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación a la potestad sancionadora:

- A) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
- B) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
- C) En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a correr desde que comenzó la conducta infractora.
- D) Las infracciones graves y muy graves prescribirán según las disposiciones reglamentarias que las establezcan y, en su defecto a los dos y tres años respectivamente.

31. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.
- B) Cuando la administración acuerde de oficio la tramitación simplificada de un procedimiento administrativo común deberá notificarlo a los interesados, sin que quepa oposición de los mismos.
- C) En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.
- D) Los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial solo podrán ser iniciados a instancia del interesado.

32. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas:

- A) Con carácter general, suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
- B) No suspenderá en ningún caso los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
- C) No suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- D) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal no sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

33. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) Corresponde a los diferentes departamentos y organismos públicos vinculados o dependientes de la Generalitat las funciones y responsabilidades de administración, defensa, conservación y mejora de los bienes y derechos de dominio público o privado que tengan adscritos.
- B) Los bienes muebles fungibles forman parte del Inventario general de bienes y derechos de la Generalitat.
- C) Corresponde a la Generalitat la potestad de desahucio administrativo únicamente respecto a sus bienes demaniales, pero no de los bienes patrimoniales.
- D) La potestad de investigación sobre los bienes y derechos de la Generalitat se acordará por el departamento u organismo público que tenga adscrito el bien o derecho.

34. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) La afectación expresa de los bienes patrimoniales al uso general o a los servicios públicos de la Generalitat se realizará por resolución del titular de la conselleria que los tuviera adscrito.
- B) Los bienes y derechos demaniales no podrán ser objeto de más de una adscripción.
- C) La adscripción de bienes lo es solamente respecto a los demaniales.
- D) La Generalitat podrá adscribir bienes afectos a un servicio público a otras administraciones públicas y se acordará por el departamento competente para el uso público o la prestación del servicio al que esté afecto el bien.

35. Indique la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, de la Generalitat Valenciana, las disposiciones recogidas en el título X, Subvenciones, cuando la concesión de la subvención suponga el ejercicio de potestades administrativas, serán de íntegra aplicación a:

- A) Una entidad de derecho público cuya actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo.
- B) Una entidad de derecho público que efectúa operaciones de redistribución de renta sin ánimo de lucro.
- C) Una fundación del sector público instrumental de la Generalitat.
- D) Un organismo autónomo no financiado mayoritariamente con ingresos comerciales.

36. Señale cuál de los siguientes conceptos se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:

- A) Los premios que se otorguen a solicitud del beneficiario.
- B) Las subvenciones previstas en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.
- C) Las subvenciones reguladas en la Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
- D) Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.

37. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la competencia para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana corresponde a:

- A) El Consell.
- B) El conseller respectivo, en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento y por los organismos públicos vinculados o dependientes.
- C) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda.
- D) El conseller respectivo, en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento, siendo competente su presidente o director en el caso de las otorgadas por los organismos públicos.

38. Señale la opción correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas:

- A) Pueden estar sujetos a regulación armonizada.
- B) No pueden licitarse.
- C) Se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017.
- D) Serán competencia del orden jurisdiccional civil, social o contencioso-administrativo, según las cuestiones a resolver.

39. Señale cuál de las siguientes es causa de anulabilidad de un contrato celebrado por un poder adjudicador, según el artículo 40 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) La existencia de cláusulas en los pliegos que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración.
- B) La falta de mención expresa en los pliegos de la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
- C) La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario.
- D) La falta de publicación del anuncio de licitación en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 de la Ley 9/2017.

40. Según el artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de las siguientes actuaciones no puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación?

- A) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
- B) Los formularios del documento europeo único de contratación (DEUC).
- C) Los pliegos de prescripciones técnicas generales.
- D) Los anuncios de licitación.

41. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) El precio de los contratos del sector público se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, excluido del importe a abonar el impuesto sobre el valor añadido, que se indicará como partida independiente.
- B) Por valor estimado se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.
- C) El precio de los contratos del sector público se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, entendiéndose incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el valor añadido.
- D) Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.

42. Señale el enunciado incorrecto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
- B) Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
- C) En el expediente de contratación de servicios se justificará adecuadamente el informe de insuficiencia de medios.
- D) Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por la mesa de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

43. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) En el procedimiento abierto, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.
- B) En el procedimiento abierto simplificado el anuncio de licitación del contrato se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- C) En el procedimiento abierto, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.
- D) En el procedimiento abierto simplificado el anuncio de licitación del contrato se publicará en el *Boletín Oficial del Estado*.

44. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) El desistimiento del procedimiento de adjudicación por parte del órgano de contratación deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
- B) En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la adjudicación del contrato.
- C) Podrá declararse desierta una licitación aun cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, siempre que se justifique en el expediente.
- D) Los contratos que celebren las administraciones públicas deberán elevarse a escritura pública, corriendo a cargo del contratista los correspondientes gastos.

45. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, si se produce la transmisión de un dominio, una vez iniciado el expediente de expropiación:

- A) El expediente continuará, entendiéndose las actuaciones con el anterior propietario.
- B) Continuará la tramitación del expediente de expropiación, quedando subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.
- C) Deberá iniciarse nuevo expediente de expropiación forzosa.
- D) Supondrá la caducidad del citado expediente.

46. Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa:

- A) El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.
- B) Declarada la utilidad social o el interés público, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación.
- C) La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la descripción genérica del bien que haya de expropiarse.
- D) Si el propietario aceptara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.

47. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local:

- A) No cabe la posibilidad de que los municipios ejerzan competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.
- B) Las comarcas son entidades locales territoriales.
- C) Las comarcas podrán disponer de potestades tributarias y financieras, por disposición legal autonómica.
- D) Cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades procederá la colaboración entre las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes administraciones públicas.

48. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana:

- A) La copia de los acuerdos adoptados por el Pleno que las entidades tienen el deber de remitir a la Generalitat, se realizará siempre a través de la conselleria competente en materia de administración local.
- B) Las funciones propias de las diputaciones provinciales no pueden ser coordinadas por la Generalitat, solo las delegadas por ésta.
- C) No cabe la impugnación directa de la Generalitat ante la jurisdicción contencioso-administrativa por actos y acuerdos de las entidades locales.
- D) Las mancomunidades podrán impugnar las disposiciones generales y actos de la Generalitat que lesionen su autonomía, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

49. ¿Cuál de los siguientes principios de buena gobernanza no se recoge en el Libro blanco sobre la gobernanza de la Unión Europea?

- A) Eficiencia.
- B) Coherencia.
- C) Apertura.
- D) Responsabilidad.

50. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas?

- A) Vida submarina.
- B) Alianzas para lograr los objetivos.
- C) Acceso universal a la tecnología digital.
- D) Trabajo decente y crecimiento económico.

51. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental:

- A) La mera estadística de quejas y sugerencias dirigidas a una unidad no será considerada, en sí misma, un exponente negativo. Sí lo será, por el contrario, la falta de respuesta y la pasividad o desconsideración hacia las quejas y sugerencias.
- B) En cualquier momento, la persona interesada podrá recabar información sobre el estado de tramitación de su queja o sugerencia.
- C) La respuesta a las quejas y sugerencias es responsabilidad de la persona titular de cada conselleria, en relación con aquellas que afecten a órganos, servicios o unidades centrales y territoriales de su departamento.
- D) Presentada la queja o sugerencia, el órgano responsable de la respuesta la registrará en la aplicación corporativa correspondiente y abrirá un expediente informativo, llevando a cabo las indagaciones y diligencias que considere pertinentes.

52. ¿En qué fase de la planificación procede la utilización de la técnica del análisis DAFO?

- A) En la fase de planificación estratégica, para realizar el análisis de la situación.
- B) En la fase de evaluación de la planificación estratégica.
- C) En la fase de planificación operativa, para la selección de proyectos.
- D) En la fase de control y seguimiento de la ejecución de la planificación operativa.

53. En el modelo de proceso de gestión por objetivos denominado ciclo PDCA o de Deming, ¿qué fase seguirá a la fase de Evaluar?

- A) Ejecutar.
- B) Controlar.
- C) Planificar
- D) Ninguna. La fase Evaluar es la que cierra el ciclo.

54. Señale cuál de los siguientes enunciados es incorrecto, según la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

- A) Uno de los fines de la ley es incorporar los conocimientos y experiencias de la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas y la evaluación de los resultados alcanzados.
- B) En la interpretación y aplicación de la ley se aplicarán como principios generales la claridad y proximidad comunicativa, en virtud de las cuales la información en los procesos de participación ciudadana resulte sencilla y comprensible para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
- C) Con relación a los presupuestos participativos, el Consell, mediante un acuerdo, determinará la dotación presupuestaria que se someterá al proceso participativo en los capítulos de ingreso, los capítulos de gasto afectados y el calendario de ejecución. Los procesos se convocarán cada dos años.
- D) Las entidades públicas valencianas están obligadas a establecer mecanismos de participación para que el derecho a participar sea efectivo, con especial consideración a las dificultades de la población con déficits de competencia digital, y a las necesidades específicas de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

55. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, con relación a la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana.

- A) Las disposiciones de la ley no son de aplicación a personas físicas y jurídicas y entidades, redes o plataformas sin personalidad jurídica.
- B) Se considera una actividad de influencia la intervención en procesos de participación pública previstos en normas legales o reglamentarias.
- C) Se crea el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat, mediante el cual se facilitará la identificación pública y el control de la actividad de influencia que realizan los grupos de interés en los ámbitos de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y Les Corts.
- D) La inscripción en el Registro de Grupos de Interés se realizará previo pago de la tasa correspondiente.

56. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción:

- A) Quien presente una comunicación o lleve a cabo una revelación pública tiene derecho a que su identidad no sea revelada a terceras personas.
- B) Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban revelaciones públicas no obtendrán datos que permitan la identificación del informante.
- C) Quienes reciban revelaciones públicas deberán contar con medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la identidad del informante en el caso que se hubiera identificado.
- D) Cualquier autoridad que reciba una comunicación y no tenga competencias para investigar los hechos relatados, deberá remitirla al delegado de protección de datos competente, dentro de los quince días siguientes a aquel en el que la hubiera recibido.

57. De acuerdo con el Sistema Interno de Información (SII-GVA), ¿qué sucede con una comunicación cuando carezca de fundamento o verosimilitud?

- A) No se investigará.
- B) Se requerirá información adicional.
- C) Se remite automáticamente al Ministerio Fiscal.
- D) Se investiga igualmente, aunque no se proporcione más información.

58. ¿Qué principios contenidos en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público serán directamente aplicables a una entidad del sector público instrumental de la Generalitat que tenga naturaleza jurídica de sociedad mercantil?

- A) La obligación de organizar, racionalizar y ordenar su personal mediante relaciones de puestos de trabajo.
- B) La obligación de aprobar anualmente una oferta de empleo público con las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
- C) Los contenidos en el Código de conducta.
- D) Los principios sobre responsabilidad disciplinaria.

59. A los efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, ¿qué se entiende como derecho de participación institucional?

- A) El derecho a participar, de forma activa y pasiva, en la elección de representantes a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las administraciones públicas y sus empleados.
- B) El derecho a participar en la constitución de los órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las administraciones públicas y sus empleados.
- C) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
- D) El derecho individual de los empleados públicos a participar en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

60. ¿En cuál de los siguientes supuestos permite el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público que el sistema de selección sea el concurso mediante valoración de méritos?

- A) Para el acceso del personal laboral fijo.
- B) Únicamente si está expresamente previsto con carácter general para una determinada administración pública mediante la ley de función pública que se dicte en desarrollo del Estatuto.
- C) Sólo para procesos de estabilización en el empleo público.
- D) En ningún caso.

61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el marco jurídico que establece el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público en relación con la evaluación del desempeño?:

- A) La evaluación del desempeño supone el reconocimiento individualizado del grado de desarrollo profesional alcanzado por el empleado público como consecuencia de la valoración de su trayectoria y actuación profesional y de la calidad de los trabajos realizados.
- B) La evaluación del desempeño se articulará a través de un sistema de ascenso por escalones consecutivos, con remuneraciones fijadas a cada uno de ellos.
- C) Los sistemas de evaluación del desempeño se fijarán mediante las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto, conforme a criterios de derecho universal a la progresión, publicidad, mérito, capacidad.
- D) Las administraciones públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias.

62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la regulación sobre el personal directivo público profesional contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana?

- A) El personal funcionario de carrera será declarado en situación de servicios especiales cuando sea nombrado en puestos que integren la Dirección Pública Profesional.
- B) En la Administración de la Generalitat el régimen de incompatibilidades del personal directivo público profesional será el establecido para los altos cargos de la Administración de la Generalitat.
- C) Al personal funcionario cesado en puestos que integran la Dirección Pública Profesional se le reconocerán análogas garantías a las previstas en esta ley para el personal funcionario que cesa en puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
- D) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo público profesional será fijada por el Consell, no teniendo la consideración de materia obligatoria objeto de negociación colectiva.

63. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, no formará parte de la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat:

- A) La persona titular de la dirección general competente para la gestión del personal docente.
- B) La persona titular de la Dirección General de Administración Local.
- C) La persona titular de la dirección general competente para la gestión del personal al servicio del sistema público valenciano de salud.
- D) La persona titular de la dirección general competente en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.

64. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿podrá convocarse la provisión definitiva de un puesto de trabajo de la Administración de la Generalitat cuya clasificación haya sido modificada, sin que se haya publicado en el DOGV la relación de puestos resultante de esa modificación?

- A) Sólo excepcionalmente, cuando para atender las necesidades de prestación del servicio sea necesaria la provisión de los puestos de trabajo y siempre que la modificación no afecte a las retribuciones del puesto.
- B) Sí, siempre que la modificación no afecte a las retribuciones del puesto ni a su denominación.
- C) Sí, siempre que se trate de modificaciones, consecuencia de la aprobación de reglamentos orgánicos y funcionales, que sólo afecten a la denominación de las consellerias o de los órganos a los que estén adscritos y no a su contenido funcional.
- D) No, en ningún caso.

65. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, ¿qué sucede con las vacantes incluidas en una oferta de empleo público que no hubieran sido convocadas en el plazo establecido por razones justificadas?

- A) Se eliminarán de la oferta de empleo público.
- B) Se acumularán a la convocatoria correspondiente a la siguiente oferta de empleo público que apruebe el Consell.
- C) Se cubrirán automáticamente con personal interino.
- D) Se mantendrán vacantes, hasta la próxima publicación de las relaciones de puestos de trabajo.

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con relación a la regulación que la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, hace del concurso específico?:

- A) El procedimiento de concurso específico consiste en la valoración en dos fases diferenciadas: por una parte, los méritos y, por otra, otros conocimientos, capacidades y aptitudes relacionados con las funciones específicas asignadas al puesto de trabajo convocado.
- B) Se proveerán mediante este sistema los puestos exclusivamente cuando así se establezca en la relación de puestos de trabajo o en el correspondiente instrumento de ordenación.
- C) La convocatoria deberá incluir una fase dedicada a la realización de pruebas de carácter práctico, memorias u otros sistemas similares.
- D) En los casos en los que se incluya la realización de una entrevista personal, esta versará sobre la formación académica o profesional, las experiencias y aptitudes profesionales de las personas candidatas relacionadas con el puesto de trabajo que se tenga que ejercer.

67. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿en qué situación administrativa se hallará el personal funcionario de carrera que, por encargo de su administración pública y de acuerdo con los intereses de esta, pase temporalmente a prestar servicios en otra administración pública, con objeto de obtener un perfeccionamiento en técnicas profesionales y de la Administración?

- A) Servicio activo.
- B) Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.
- C) Servicio en otras administraciones públicas.
- D) Servicios especiales.

68. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, indique la respuesta correcta.

- A) La presente ley no será de aplicación al personal al servicio del Banco de España y demás instituciones financieras.
- B) La autorización de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, en todo caso, se efectuará en razón del interés del puesto o actividad.
- C) Excepcionalmente, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley puede compatibilizar su actividad con el desempeño como cargo electo retribuido en una corporación local en régimen de dedicación exclusiva.
- D) Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

69. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿qué naturaleza tiene la Comisión de Diálogo Social del sector público instrumental de la Generalitat?

- A) Es una mesa sectorial dependiente de la Mesa General de Negociación I.
- B) Es una mesa sectorial dependiente de la Mesa General de Negociación II.
- C) Es el foro de negociación colectiva competente para determinar las condiciones comunes mínimas de trabajo del personal laboral de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.
- D) Es un órgano de consulta, debate y participación en lo relativo a las cuestiones comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.

70. De conformidad con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, y en relación con los derechos de negociación colectiva, representación y participación institucional, señale la afirmación correcta:

- A) Las juntas de personal representan al personal funcionario y laboral gestionado por la conselleria con competencias en materia de función pública.
- B) Las personas que integran las juntas de personal dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo, que serán retribuidas como de trabajo efectivo, y en ningún caso podrán ser objeto de renuncia.
- C) Las mesas de negociación se constituyen allí donde no hay juntas de personal o comités de empresa.
- D) Las mesas de negociación podrán contar con la asistencia de personal asesor que intervendrá con voz y sin voto en las deliberaciones.

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la regulación del contrato de formación en alternancia contenida en el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores?

- A) La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar directamente relacionada con la titulación requerida para concertar el contrato.
- B) Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.
- C) No se podrán celebrar cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a seis meses.
- D) La retribución no podrá ser inferior al setenta y cinco por cien del salario mínimo interprofesional.

72. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 15 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores:

- A) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo definido.
- B) Cuando el contrato de duración determinada obedezca a circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a un año. Por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta dieciocho meses.
- C) Las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas.
- D) Los convenios colectivos deberán establecer planes de reducción de la temporalidad, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de la contratación de carácter temporal y la plantilla total de la empresa.

73. Señale la respuesta correcta según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias:

- A) En el supuesto de recursos sujetos a liquidación, se entiende por valor normativo el importe de su rendimiento sin tener en cuenta el ejercicio de competencias normativas realizado por la comunidad autónoma.
- B) El importe de la compensación estatal por la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio, integró las necesidades de financiación en el año 2007 y se corresponde con el 85% del importe recaudado por este impuesto en el año 2007.
- C) El importe de la compensación estatal por la supresión del gravamen del impuesto sobre el patrimonio, integró las necesidades de financiación en el año 2007, computado con criterio normativo actualizado por el incremento del ITE nacional.
- D) En el supuesto de recursos sujetos a liquidación, se entiende por valor normativo el importe de su rendimiento teniendo en cuenta el ejercicio de competencias normativas realizado por la comunidad autónoma.

74. Según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las comunidades autónomas no podrán asumir competencias normativas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre:

- A) El importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico.
- B) Los pagos a cuenta del impuesto.
- C) La escala autonómica aplicable a la base liquidable general: La estructura de esta escala deberá ser progresiva.
- D) Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

75. Indique cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la instrumentación del principio de sostenibilidad financiera establecido en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

- A) Las administraciones públicas podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.
- B) El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de Déficit Excesivo, del conjunto de administraciones públicas no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea.
- C) La administración pública que supere su límite de deuda pública deberá realizar operaciones de endeudamiento neto mediante la emisión de más deuda pública.
- D) El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por el Consejo de Ministros para emitir deuda pública o contraer crédito.

76. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá recabar de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las previsiones de esta ley, así como para atender cualquier otro requerimiento de información exigido por la normativa comunitaria. La información suministrada contendrá, como mínimo, en función del periodo considerado, ¿cuál de los siguientes documentos?

- A) Liquidaciones trimestrales de ingresos y gastos de las comunidades autónomas.
- B) Información de los proyectos de presupuestos iniciales o de los estados financieros iniciales, con indicación de las líneas fundamentales que se prevean en dichos documentos.
- C) Con carácter periódico, detalle de todas las corporaciones dependientes de las comunidades autónomas y corporaciones locales incluidas en el ámbito de aplicación de la ley.
- D) Liquidación del presupuesto general o, en su caso, estados financieros iniciales, y cuentas anuales de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

77. Indique la respuesta correcta. En cuanto al límite de gasto no financiero, tal y como indica el artículo 30 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

- A) El Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
- B) El límite de gasto no financiero incluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales.
- C) Antes del 1 de noviembre de cada año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado.
- D) Antes del 1 de agosto de cada año, las comunidades autónomas remitirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya aprobado.

78. Indique la opción incorrecta. Según el título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, relativo al sector público instrumental de la Generalitat, los organismos autónomos:

- A) Son organismos públicos que se rigen por el derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de desconcentración funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una conselleria, la realización de actividades administrativas, de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
- B) Para el desarrollo de sus funciones, los organismos autónomos dispondrán de los ingresos propios que estén autorizados a obtener, así como de las restantes dotaciones que puedan percibir a través de los presupuestos de la Generalitat.
- C) El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Generalitat.
- D) El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.

79. ¿En cuál de los siguientes supuestos no ha de recabarse el informe previo de la conselleria con competencias en materia de hacienda, previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental?

- A) En la aprobación de todos aquellos acuerdos que suponen modificación de las condiciones retributivas de su personal.
- B) En la tramitación de los proyectos de convenios cuando su vigencia se extienda a un plazo superior a un ejercicio.
- C) En proyectos de convenios mediante los cuales se instrumentan subvenciones de carácter nominativo previstas en la ley de presupuestos.
- D) En la tramitación de normas que afecten a la estructura orgánica y funcional de cualquiera de los sujetos que conforman el sector público de la Generalitat.

80. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La ordenación del pago es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública de la Generalitat derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta el pago correspondiente.
- B) Compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el cual se autoriza, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos reconocidos previamente.
- C) La aprobación del gasto inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública de la Generalitat.
- D) Propuesta de pago es el acto por el que las obligaciones de la hacienda pública de la Generalitat se extinguen bien por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos la ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación.

81. En relación con los pagos a justificar, ¿quién será responsable, en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, de la rendición de la cuenta?

- A) Los perceptores de las órdenes de pago a justificar.
- B) La persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
- C) La subsecretaría de cada conselleria.
- D) La secretaría autonómica competente en materia de hacienda.

82. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la vigente Ley de presupuestos de la Generalitat, corresponde a la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, a propuesta, en su caso, de las consellerias interesadas, la autorización de las siguientes modificaciones presupuestarias:

- A) Las modificaciones en la relación de objetivos de los programas.
- B) La inclusión, modificación o supresión de fondos finalistas.
- C) Las transferencias para la aplicación del Fondo de Contingencia.
- D) La inclusión y supresión de líneas de subvención o de transferencias no contempladas en planes o programas sectoriales previamente aprobados por el Consell, así como la variación de los datos esenciales de las mismas.

83. Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias y no devengarán interés alguno.
- B) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones presupuestarias y no devengarán interés alguno.
- C) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias y devengarán intereses.
- D) Las cantidades depositadas en concepto de depósitos y fianzas se contabilizarán como operaciones presupuestarias y devengarán intereses.

84. Señale la respuesta incorrecta. En relación con la regulación de la deuda pública contenida en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) El capital tomado a préstamo mediante operaciones de crédito concertadas con personas físicas constituye deuda de la Generalitat.
- B) El importe de las operaciones de endeudamiento concertadas a un plazo superior a doce meses se destinará exclusivamente a financiar gastos financieros.
- C) En las operaciones de endeudamiento concertadas a un plazo superior a doce meses la cuantía de las anualidades, incluyendo los intereses y la amortización, no excederán del 25 por ciento de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual de la Generalitat.
- D) La creación de deuda de la Generalitat habrá de ser autorizada por ley.

85. Señale la respuesta correcta. En cuanto al régimen de avales, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, dispone que:

- A) La Generalitat podrá prestar garantías a las operaciones de crédito, o a las obligaciones de contenido económico contraídas por empresas o entidades de cualquier naturaleza, públicas o privadas. Las garantías tendrán la forma de aval y serán autorizados por el Consell mediante decreto a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
- B) El importe total de los avales a autorizar en cada ejercicio se fijará en la correspondiente ley de presupuestos de la Generalitat. Este límite anual de avales se entenderá referido al principal más los intereses de las operaciones avaladas.
- C) El aval concedido no podrá garantizar más que el pago del principal y de los intereses, salvo que la ley de presupuestos o el acuerdo de concesión dispongan expresamente otra cosa.
- D) Trimestralmente, la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda rendirá cuentas ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, acerca de las incidencias que se hayan producido en la concesión, aumento y cancelación de los avales.

86. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, y con el Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la Generalitat:

- A) La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de los precios públicos establecidos por la prestación de servicios de la Generalitat corresponde a la conselleria con competencias en materia de hacienda.
- B) Serán sujetos pasivos las herencias yacentes.
- C) Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten o se beneficien de la prestación del servicio o de la realización de la actividad.
- D) La cuantía de los precios públicos cubrirá, como mínimo, los costes económicos originados por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades.

87. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas:

- A) En las tasas por utilización privativa de bienes de dominio público, la base imponible deberá tener en consideración el coste de los bienes cuyo uso o aprovechamiento se cede, así como el de las instalaciones y pertenencias que les estén afectas.
- B) En las tasas por aprovechamiento especial de bienes de dominio público, el hecho imponible deberá tener en consideración el coste de los bienes cuyo uso o aprovechamiento se cede, así como el de las instalaciones y pertenencias que les estén afectas.
- C) En las tasas por prestación de servicios, para establecer la cuantía de la cuota íntegra se tomarán en consideración tanto los gastos directos como los indirectos que contribuyan a la determinación del coste, excluidos los financieros.
- D) En las tasas por realización de actividades, para establecer la cuantía de la cuota íntegra se tomarán en consideración tanto los gastos directos como los indirectos que contribuyan a la determinación del coste.

88. Según lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, no es un principio contable público:

- A) El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos debe realizarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria.
- B) La continuidad de la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
- C) Los criterios contables variarán de un ejercicio a otro manteniendo cierto grado de precaución.
- D) Se deberá de mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren.

89. Señale la respuesta incorrecta. Según lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Todas las entidades del sector público instrumental de la Generalitat sujetas a auditoría deberán formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico.
- B) La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Generalitat pueda formar la Cuenta General de la Generalitat con las cuentas recibidas.
- C) Será cuentadante el personal funcionario que tenga a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de gastos, así como las demás operaciones de la Administración de la Generalitat.
- D) El estado de liquidación del presupuesto comprenderá, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el remanente de tesorería.

90. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos.
- B) El Consell, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o de la auditoría pública, en sustitución de la función interventora en los órganos de la Administración de la Generalitat.
- C) La intervención material del pago tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se acomodan al presupuesto monetario mensual de la conselleria a la que corresponde el mismo.
- D) Reglamentariamente se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas justificativas.

91. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, las actuaciones de control financiero se documentarán en informes que deberán ajustarse a lo establecido en su normativa reguladora y a la periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento para su elaboración que determine:

- A) La Intervención General de la Generalitat.
- B) La conselleria competente en materia de hacienda.
- C) El Consell.
- D) La Intervención Delegada.

92. Señale la afirmación correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) Las recomendaciones y directivas serán vinculantes.
- B) La decisión no será obligatoria en todos sus elementos.
- C) El dictamen será obligatorio en todos sus elementos.
- D) El reglamento y la decisión son obligatorios en todos sus elementos.

93. Señale la afirmación correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) La libre circulación de trabajadores implica el derecho de permanecer en el territorio de un estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.
- B) A efectos de los controles de las personas en las fronteras interiores, las personas apátridas se asimilarán a los nacionales de estados miembros.
- C) Las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento se aplicarán, en lo que respecta al estado miembro interesado, a las actividades que, en dicho estado, estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público.
- D) La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades asalariadas y su ejercicio.

94. Indique quién no forma parte de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, según su ley reguladora (Ley 2/1997, de 13 de marzo):

- A) El titular del ministerio competente en materia de administraciones públicas.
- B) El titular del ministerio competente en materia de asuntos exteriores.
- C) El titular de la Secretaría de Estado para las administraciones territoriales.
- D) El titular de la consejería que, como responsable de los asuntos que integran el ámbito de materias de la misma, sea designado por cada comunidad autónoma, de acuerdo con sus normas de organización interna.

95. ¿Cuál de los siguientes aspectos no figura como objeto de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana?

- A) Promover la universalidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, garantizando, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, el derecho subjetivo al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
- B) Ordenar y regular los servicios sociales en la Comunitat Valenciana.
- C) Delimitar las formas de colaboración entre las diferentes entidades municipales y supramunicipales y la Generalitat para garantizar la adecuada financiación económica del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
- D) Garantizar el derecho subjetivo a una prestación económica para cubrir las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de los recursos económicos suficientes para la cobertura de las mismas.

96. Señale cuál de los siguientes no es un objetivo fundamental recogido en el artículo 2 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias:

- A) Promover la autoprotección mediante la información y sensibilización de los ciudadanos, empresas e instituciones.
- B) La regulación de los estudios encaminados a identificar, estudiar y prevenir el bienestar humano y el entorno físico.
- C) Analizar la vulnerabilidad del territorio de la Comunitat Valenciana para la elaboración de los distintos mapas de riesgos, entendidos estos como la representación cartográfica de las zonas que pudieran resultar afectadas por situaciones susceptibles de generar un riesgo.
- D) Establecer la estructura de coordinación, las comunicaciones, el sistema de mando y el control común de los distintos órganos y entidades que actúan en respuesta a la emergencia.

97. Señale cuál de los siguientes órganos no ejerce funciones de coordinación de policía local, según el artículo 4 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana:

- A) La conselleria competente en materia de interior.
- B) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana.
- C) La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- D) El Consell.

98. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario valenciano, las universidades pertenecientes al Sistema Universitario Valenciano serán:

- A) En el caso de las públicas, creadas mediante ley de Les Corts; en el caso de las privadas, reconocidas mediante decreto del Consell.
- B) En el caso de las públicas, creadas por decreto del Consell; en el caso de las privadas, reconocidas mediante el Acuerdo del Consell que apruebe sus estatutos.
- C) Creadas, en el caso de las públicas, o reconocidas, en el caso de las privadas, mediante decreto del Consell.
- D) Creadas, en el caso de las públicas, o reconocidas, en el caso de las privadas, mediante ley de Les Corts.

99. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana, en relación con la atención farmacéutica prestada en las oficinas de farmacia, los ciudadanos o ciudadanas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana gozan de los siguientes derechos:

- A) A obtener los medicamentos que precisen para atender sus necesidades habituales y las urgentes.
- B) A que la elaboración, distribución y dispensación de los medicamentos y demás productos farmacéuticos y sanitarios estén sujetas y cumplan las garantías de calidad y pureza establecidas por la Farmacopea Europea del Consejo de Europa, la Real Farmacopea Española, el Formulario Nacional y otras reglamentaciones vigentes.
- C) A conocer la identidad y cualificación profesional de la persona que les atiende cuando acuden a una oficina de farmacia y a ser atendido por el farmacéutico responsable, si lo solicitan.
- D) A acceder a las bases de datos de los sistemas de información sobre suministros de medicamentos de la Generalitat.

100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera de acuerdo con lo que establece el Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana?

- A) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
- B) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde su constitución mediante escritura pública. Su inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana tendrá efectos meramente de publicidad.
- C) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde su constitución mediante escritura pública, pero los actos y contratos realizados en nombre de ellas por sus socios no serán válidos hasta el momento de la inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
- D) Las cooperativas valencianas tendrán personalidad jurídica desde su constitución mediante escritura pública, pero los actos frente a terceros no serán válidos hasta el momento de la inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.

101. A los efectos del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la formación profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, se entiende como "tutor o tutora de Formación Profesional Dual":

- A) La persona que designa el centro educativo para coordinar, desarrollar y realizar un seguimiento de la formación en el centro educativo y en la empresa en Formación Profesional Dual.
- B) La persona que designa la empresa para tutorizar e instruir al alumnado durante el desarrollo de la actividad formativa en el centro de trabajo en los términos programados.
- C) La persona que designa la dirección general competente en materia de Formación Profesional como nexo entre el centro educativo y la empresa.
- D) La persona que designa la dirección general competente en materia de Formación Profesional para tutorizar e instruir al alumnado durante el desarrollo de la actividad formativa y realizar el seguimiento de la formación.

102. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 4 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, la política turística del Consell se orientará, entre otros objetivos, a:

- A) Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a gozar de un turismo accesible e inteligente.
- B) Adecuar el territorio turístico y el paisaje en que se ejerce la actividad.
- C) Velar por la difusión y el respeto en el exterior de la Comunitat Valenciana de los productos con denominación de origen valenciana.
- D) Adecuar el producto a las necesidades de la demanda.

103. Señale cuál de los siguientes es un derecho básico de las personas consumidoras y usuarias, según el artículo 4 del Decreto legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley del estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana:

- A) Derecho a disponer de procedimientos eficaces de protección de sus derechos, en especial ante aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse individual o colectivamente.
- B) Derecho a conocer el origen y las condiciones de producción de los bienes, incluyendo las prácticas laborales y el impacto social de las empresas proveedoras.
- C) Derecho a la accesibilidad universal de todos los bienes y servicios del mercado.
- D) Derecho a obtener información sobre la responsabilidad social corporativa y principios éticos empresariales bajo los que operen los proveedores de bienes y servicios con las personas consumidoras y usuarias.

104. Indique la respuesta incorrecta. La Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, establece como objetivos de la misma:

- A) Mejorar las estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
- B) Mitigar los efectos del cambio climático.
- C) Conservar el patrimonio genético asociado a la actividad agraria tradicional de la Comunitat Valenciana.
- D) Crear y promover las condiciones para reducir y eliminar los factores de riesgo de despoblamiento a través de las oportunas medidas agrarias.

105. Indique la respuesta incorrecta de acuerdo con la normativa sectorial de la Generalitat Valenciana:

- A) La elaboración del Plan de seguridad alimentaria será coordinado por la conselleria competente en materia de sanidad, de acuerdo con la Ley de salud de la Comunitat Valenciana.
- B) El régimen sancionador en materia de seguridad alimentaria viene regulado en la Ley reguladora de la alimentación, de la Generalitat Valenciana.
- C) La promoción de la reestructuración parcelaria se considerará línea prioritaria de actuación, según la Ley de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
- D) El fomento de métodos de producción y de gestión de las explotaciones agrarias respetuosos con la protección medioambiental y paisajística, se considerará línea prioritaria de actuación, según la Ley de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.

106. ¿Cuál de las siguientes materias, referidas todas al ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, no se regula en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana?

- A) El régimen de autorización de vertidos al dominio público hidráulico intracomunitario.
- B) La gestión y explotación de instalaciones públicas de abastecimiento en alta, de evacuación, tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad local.
- C) La realización de obras de infraestructura para abastecimiento de aguas de carácter general.
- D) El régimen económico financiero preciso para asegurar el funcionamiento de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales, incluidos los sistemas antidesbordamiento asociados a colectores generales.

107. ¿Cuál de las siguientes denominaciones no se adecua a la clasificación de espacios naturales protegidos prevista en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana, ni en la Red Natura 2000?

- A) Zonas de Especial Protección para las Aves.
- B) Monumentos naturales.
- C) Reservas naturales municipales.
- D) Paisajes protegidos.

108. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat, la misma es de aplicación en el ámbito de competencias de la Generalitat a:

- A) Puertos y marinas, quedando excluidas de este concepto las marinas interiores.
- B) Cualquier infraestructura de acceso de embarcaciones al mar.
- C) Playas interiores.
- D) Instalaciones de abrigo y atraque para embarcaciones deportivas situadas en terrenos interiores adyacentes a la línea de costa y dotadas de canal de acceso permanente al mar.

109. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano:

- A) Los festejos taurinos tradicionales de la Comunitat Valenciana no forman parte del patrimonio cultural valenciano.
- B) Todo bien mueble, inmueble o inmaterial que forme parte del patrimonio cultural valenciano formará parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
- C) Aquellos municipios que cuenten con "Catálogo de bienes y espacios protegidos" no disponen de especial preferencia para la suscripción de convenios de colaboración con la Generalitat.
- D) Podrán expropiarse por la Generalitat, por causa de interés social, los inmuebles que perturben o impidan la contemplación de un bien incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

110. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano:

- A) El personal funcionario de los cuerpos superiores de la Administración especial, adscrito a la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural y, con funciones sobre el patrimonio cultural, tendrá la consideración de agente de la autoridad.
- B) La Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano se define como un órgano asesor de la Generalitat en materia de patrimonio cultural valenciano.
- C) Cualquier cambio de uso de bienes inventariados deberá ser autorizado por la conselleria competente en materia de patrimonio cultural.
- D) Los Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica de Relevancia Patrimonial, forman parte del patrimonio cultural valenciano, pero no del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

111. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

- A) Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
- B) Todos los residentes en España tienen derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada. La comunidad participará en las plusvalías que genere la especulación urbanística de la utilización del suelo.
- C) Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La legislación administrativa sancionará los atentados contra este patrimonio.
- D) Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán, particularmente, las necesidades específicas de los menores y ancianos.

112. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 167.3 de la Constitución, la solicitud de referéndum respecto a la reforma constitucional deberá efectuarse:

- A) Dentro de los quince días siguientes a partir de la promulgación y sanción real, a solicitud de una quinta parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- B) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- C) Dentro de los veinte días siguientes a partir de la promulgación, en todo caso.
- D) Cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

113. Señale la respuesta incorrecta. Según la Constitución:

- A) El fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- B) El rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.
- C) El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
- D) Corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

114. ¿Qué nivel de protección otorga la Constitución al derecho a la objeción de conciencia como causa de exención del servicio militar obligatorio?

- A) Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de este derecho, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) de la Constitución. Además, cualquier ciudadano podrá recabar su tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- B) La ley que lo desarrolle será susceptible de recurso de inconstitucionalidad. Además, cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- C) Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de este derecho, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) de la Constitución. Pero no se puede recabar su tutela por un ciudadano mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ni directamente ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- D) Sólo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.

115. Señale la respuesta incorrecta:

- A) Según el artículo 8 de la Constitución, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
- B) De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
- C) Según el artículo 45 de la Constitución, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
- D) De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

116. Según el artículo 5 la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes no es una función del Consejo de Ministros?

- A) Declarar los estados de alarma, de excepción y de sitio.
- B) Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley.
- C) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales.
- D) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración general del Estado.

117. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

- A) Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado.
- B) En el nombramiento de las personas titulares de las vicepresidencias y los ministerios se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto.
- C) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del Gobierno serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos.
- D) La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real decreto del presidente del Gobierno, debiendo recaer, en otro miembro del Gobierno o en un secretario de Estado.

118. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 103 de la Constitución, los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con:

- A) La Constitución.
- B) Su normativa reglamentaria.
- C) La ley.
- D) Una ley orgánica.

119. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) La Administración general del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.
- B) La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real decreto del presidente del Gobierno.
- C) Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas.
- D) Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización de los ministerios de Hacienda y Presidencia.

120. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) Las delegaciones de Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de la Presidencia.
- B) Las subdelegaciones del Gobierno contarán, en todo caso, con una secretaría general.
- C) Podrán crearse por real decreto ley subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.
- D) Reglamentariamente, se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración general del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupos A1 o A2.

121. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

- A) Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación política, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
- B) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión no sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
- C) Las Fuerzas Armadas, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
- D) El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

122. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Ministerio Fiscal es incorrecta, según el artículo 124 de la Constitución:

- A) El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
- B) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica.
- C) El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de imparcialidad y legalidad.
- D) Una ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

123. Señale la respuesta correcta. Con la finalidad de corregir desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, la Constitución establece:

- A) Una asignación fija en los presupuestos generales del Estado para gastos de inversión destinada a las comunidades autónomas más desfavorecidas.
- B) Un Fondo de Cohesión cuyos recursos se distribuirán por las Cortes Generales entre comunidades autónomas, en su caso.
- C) Una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto de las comunidades autónomas inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio.
- D) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre comunidades autónomas y provincias, en su caso.

124. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

- A) Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- B) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
- C) En los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
- D) Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de subordinación a la hacienda estatal y de reciprocidad entre todos los españoles.

125. Señale cuál de los siguientes no es un recurso de las comunidades autónomas según el artículo 157 de la Constitución:

- A) Cotizaciones sociales.
- B) Ingresos de derecho privado.
- C) El producto de las operaciones de crédito.
- D) Recargos sobre impuestos estatales.

126. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el valenciano y el castellano:

- A) Son los idiomas oficiales en la Comunitat Valenciana, teniendo todos el derecho y la obligación de conocerlos y usarlos.
- B) Son las lenguas propias de la Comunitat Valenciana.
- C) Tendrán delimitado por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, pudiendo quedar exceptuadas de su enseñanza y uso en función de ello.
- D) Son los idiomas oficiales en la Comunitat Valenciana, sin que nadie pueda ser discriminado por razón de su lengua.

127. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A) Los poderes públicos velarán por los derechos y necesidades de las personas que hayan sufrido daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas.
- B) La Generalitat garantizará el uso de la escritura propia de los ciegos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.
- C) Todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat tramiten sus asuntos en el menor plazo posible y a gozar de servicios públicos gratuitos.
- D) La Generalitat garantizará una vivienda accesible y digna a los ciudadanos valencianos.

128. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València estarán las sedes de:

- A) El palacio de la Generalitat, Les Corts, el Consell y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, únicamente.
- B) Les Corts, el Consell y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, únicamente.
- C) Les Corts y el Consell, únicamente.
- D) El palacio de la Generalitat, Les Corts y el Consell, únicamente.

129. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, mediante una ley de Les Corts:

- A) Se elaborará la Carta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comunitat Valenciana.
- B) La Generalitat creará un cuerpo único de la policía autónoma de la Comunitat Valenciana.
- C) La Generalitat podrá transferir o delegar en las mancomunidades de Municipios que se constituyan la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana.
- D) Los residentes en el extranjero que hayan tenido en cualquier momento vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana y acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España gozarán de los derechos políticos definidos en el Estatuto de Autonomía.

130. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, los convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia que celebre la Generalitat con el Estado o con otras comunidades autónomas:

- A) Deberán ser aprobados por las Cortes Generales.
- B) No son posibles porque los celebra la Comunitat Valenciana, a través del Consell, no la Generalitat.
- C) No requieren comunicación a las Cortes Generales porque no se trata de acuerdos de cooperación.
- D) Deberán ser aprobados por Les Corts Valencianes y comunicados a las Cortes Generales.

131. ¿Cuál de los siguientes tributos no tiene su rendimiento cedido, ya sea total o parcialmente, a la Comunitat Valenciana, según el artículo 73 de su Estatuto de Autonomía?

- A) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
- B) Los Tributos sobre el juego.
- C) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
- D) El Impuesto sobre Viviendas Vacías.

132. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 54 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, corresponde a la Generalitat:

- A) Ejercer la tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de servicios sociales e integración.
- B) La organización, administración y gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro del territorio de la Comunitat Valenciana
- C) La ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.
- D) La recaudación de las cuotas de cotización a la Seguridad Social.

133. Señale la respuesta correcta. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, la Generalitat tiene competencia:

- A) De ejecución de la legislación del Estado, únicamente.
- B) De desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca.
- C) Exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado.
- D) Exclusiva, a todos los efectos.

134. Según el Reglamento de Les Corts, ¿a quiénes de los siguientes no les corresponde la iniciativa legislativa ante Les Corts Valencianes?

- A) A los partidos políticos con representación parlamentaria.
- B) A las propias Corts Valencianes.
- C) Al Consell.
- D) A las ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo con lo que establezca la ley prevista por el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía y el Reglamento de Les Corts.

135. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 141 del Reglamento de Les Corts, el debate y votación sobre la convalidación o derogación de un decreto ley se realizará:

- A) En la Mesa de Les Corts Valencianes o de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los veinte días siguientes a su promulgación.
- B) En la correspondiente comisión parlamentaria, antes de que transcurran los veinte días siguientes a su promulgación.
- C) En el Pleno de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los veinte días siguientes a su promulgación.
- D) En el Pleno de Les Corts Valencianes o de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los treinta días siguientes a su promulgación.

136. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana:

- A) La convocatoria de elecciones a Les Corts Valencianes se realizará mediante decreto del presidente de la Generalitat.
- B) En las elecciones a Les Corts Valencianes la circunscripción electoral será la provincia.
- C) A cada una de las tres provincias le corresponden un mínimo inicial de 25 diputados.
- D) En la atribución de escaños de acuerdo con los resultados del escrutinio, no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 5 % de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.

137. Señale cuál de las siguientes es una causa de cese del president de la Generalitat recogida en el artículo 8 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Por pérdida de la condición de diputado de Les Corts.
- B) En los casos de denegación de una moción de confianza.
- C) Por incompatibilidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y no subsanada en el plazo de diez días.
- D) Por incapacidad permanente declarada por la autoridad competente en materia de Seguridad Social.

138. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, compete al Consell:

- A) Disolver Les Corts y convocar elecciones a las mismas, a propuesta del president.
- B) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas, o en su caso, crearlas, para el ejercicio de las competencias de la Generalitat.
- C) Nombrar y separar a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del president.
- D) La interposición de cuestiones de inconstitucionalidad.

139. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Los decretos del president pueden ser disposiciones de carácter general o actos singulares que serán firmados por el president y por el conseller o consellers correspondientes.
- B) Los decretos del president pueden ser disposiciones de carácter general o actos singulares jerárquicamente superiores a los del Consell.
- C) Las órdenes de las comisiones delegadas del Consell serán firmadas por el presidente de la comisión y refrendadas por el president.
- D) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.

140. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los anteproyectos de ley elaborados por la consellería competente:

- A) Irán acompañados de estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad e informe facultativo de la Abogacía de la Generalitat.
- B) No son tales, porque las consellerías no elaboran anteproyectos de ley.
- C) Irán acompañados, entre otros, de memoria económica sobre la estimación del coste previsto e informe preceptivo del subsecretario o subsecretarios competentes.
- D) Se tramitarán sin poder prescindir de ningún trámite, ni siquiera por razones de urgencia.

141. Según la jerarquía establecida en el artículo 32 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, ¿qué normas se incardinan entre los decretos del president y las órdenes de las comisiones delegadas del Consell?

- A) Decretos del Consell.
- B) Ninguna.
- C) Disposiciones de órganos superiores por el orden de su jerarquía.
- D) Órdenes de consellerías.

142. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, es función de los directores generales:

- A) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- B) Ejercer las facultades inherentes al sector o actividad de la competencia material que tengan atribuida por la norma de creación del órgano.
- C) Elevar semestralmente a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.
- D) Informar los asuntos que cada conseller deba someter al Pleno del Consell o al president de la Generalitat.

143. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los secretarios autonómicos:

- A) No forman parte del Consell pero pueden asistir a sus reuniones, pudiendo ejercer la secretaría del Consell.
- B) Pueden integrarse en las comisiones delegadas del Consell junto al president, los vicepresidentes y los consellers, en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, de interés común a algunos departamentos, se considere oportuno.
- C) Forman parte de la comisión de secretarios autonómicos y subsecretarios para preparar las reuniones del Consell, que será presidida por el miembro con la antigüedad más ininterrumpida en el cargo.
- D) Son órganos de apoyo y asesoramiento a los consellers.

144. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los subsecretarios tienen competencia:

- A) Para elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de las consellerías.
- B) Para impulsar y coordinar la consecución de los programas y la ejecución de los proyectos que desempeñen los centros directivos de la consellería, controlando y supervisando el cumplimiento de los objetivos que fije el conseller competente.
- C) Proponer al Consell, para su aprobación, la estructura y organización de sus respectivas consellerías.
- D) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las direcciones generales cuyos actos no agoten la vía administrativa.

145. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Corresponde al president de la Generalitat solicitar de la Administración del Estado, previo acuerdo de Les Corts, la transferencia o delegación de competencias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 60 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
- B) Compete al Consell proponer a Les Corts, para su debate y aprobación, los convenios y acuerdos de colaboración con el Estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts.
- C) Los servicios periféricos de las consellerías serán la expresión organizativa del principio de desconcentración que ha de regir en la actividad de la Administración de la Generalitat.
- D) La responsabilidad patrimonial de la Administración pública de la Generalitat será exigible por toda lesión que como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.

146. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de creación de la Academia Valenciana de la Lengua:

- A) Compete a la Academia Valenciana de la Lengua velar por el uso normal del valenciano y defender su denominación y entidad.
- B) Las decisiones de la Academia Valenciana de la Lengua, en el ejercicio de sus funciones, deberán ser observadas por todas las instituciones de la Generalitat.
- C) La Academia Valenciana de la Lengua podrá tener relaciones horizontales con las diversas entidades normativas de las otras lenguas del Estado.
- D) La Academia Valenciana de la Lengua es una institución de carácter público, adscrita a Les Corts.

147. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, este no podrá investigar las actuaciones e inactividades de:

- A) La Administración de justicia en la Comunitat Valenciana, en todos aquellos aspectos vinculados con sus medios personales y materiales sobre los que la Generalitat ostente competencias.
- B) Las actividades materialmente administrativas de las instituciones estatutarias y de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
- C) Las actividades meramente administrativas de las subdelegaciones del Gobierno en Alicante, Castellón y Valencia.
- D) Las diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana, así como los organismos y entidades que dependan de ellas, sea cual sea la forma de su vinculación jurídica.

148. Señale la respuesta correcta. Dentro del sector público valenciano integrado por las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, no le corresponde a la Sindicatura de Comptes fiscalizar la percepción por personas físicas o jurídicas de:

- A) Entregas dinerarias sin contraprestación.
- B) Ingresos de los partidos políticos procedentes de aportaciones de sus militantes.
- C) Patrocinios a empresas que exhiban en logotipo de la Generalitat.
- D) Convenios que no comporten obligaciones económicas para la Generalitat.

149. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2014, de 28 de febrero, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, los dictámenes del Comité Econòmic i Social sobre planes y programas que el Consell pueda considerar de especial trascendencia en materias económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la Comunitat Valenciana son:

- A) Emitidos con carácter previo, preceptivo y vinculante.
- B) Emitidos con carácter facultativo y no vinculante.
- C) Emitidos con carácter no preceptivo ni vinculante.
- D) Emitidos con carácter previo, preceptivo y no vinculante.

150. ¿En cuál de los siguientes casos no es preceptivo consultar al Consell Jurídic Consultiu, según el artículo 10 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana?

- A) Expedientes de reclamaciones de cuantía igual o superior a 30.000 euros que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Generalitat, a las corporaciones locales, a las universidades públicas y a las otras entidades de derecho público.
- B) Los conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos del Consell.
- C) Expedientes de revisión de oficio de los actos administrativos.
- D) Expedientes de recursos extraordinarios de revisión.

151. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Sindicatura de Comptes, según la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes?

- A) La fiscalización o control externo de la gestión económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas.
- B) El control de los partidos políticos, las coaliciones o agrupaciones de electores exclusivamente en lo que se refiere a la gestión de subvenciones y/o asignaciones para gastos electorales procedentes de los presupuestos de la Generalitat.
- C) Emitir dictamen con carácter previo, preceptivo y no vinculante, sobre los anteproyectos de leyes que regulen materias económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la Comunitat Valenciana, así como planes y programas que el Consell pueda considerar de especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias.
- D) El asesoramiento a Les Corts en las materias propias de su competencia, que podrá hacerse extensivo a sus cuentas anuales, de acuerdo con la normativa propia de la institución parlamentaria.

152. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo determinará las modalidades de ejercicio del derecho de investigación para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa:

- A) Con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario, previa aprobación del Consejo y de la Comisión.
- B) Con arreglo a un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del Consejo y de la Comisión.
- C) No dispone de dicha atribución, por cuanto corresponde a la Comisión.
- D) No dispone de dicha atribución, por cuanto corresponde al Consejo.

153. Señale la afirmación correcta. Según el Tratado de la Unión Europea:

- A) El Consejo de la Unión Europea (Consejo) dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales.
- B) El Consejo Europeo ejerce funciones legislativas ordinarias y especiales.
- C) El Consejo de Europa ejerce funciones legislativas en derecho comunitario.
- D) El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales, pero no ejercerá función legislativa.

154. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia exclusiva en el ámbito de:

- A) La agricultura y la pesca.
- B) El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.
- C) Las redes transeuropeas.
- D) El mercado interior.

155. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la competencia compartida entre la Unión y los estados miembros se aplicará, entre otros, al ámbito de:

- A) La unión aduanera.
- B) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.
- C) La política comercial común.
- D) La energía.

156. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 7 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo al acoso sexual y acoso por razón de sexo:

- A) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad.
- B) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- C) El condicionamiento de un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considera también acto de discriminación por razón de sexo.
- D) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de cualquier naturaleza que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

157. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, las administraciones públicas valencianas:

- A) Establecerán planes anuales de formación con el fin de facilitar el acceso de las mujeres a puestos directivos.
- B) Garantizarán en los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública y privada, la emisión de programas cuyo objetivo sea erradicar la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la explotación sexual de la mujer.
- C) Incorporarán en el régimen de la función pública valenciana el código de conducta contra el acoso laboral a las empleadas públicas.
- D) Pondrán en marcha los medios necesarios para garantizar el lenguaje no-sexista en los escritos administrativos.

158. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres:

- A) La Generalitat garantizará que las medidas de apoyo a la inserción laboral contemplen especialmente a las mujeres discapacitadas, sobre todo en aquellos aspectos que puedan redundar en el mejor mantenimiento de su estado de salud.
- B) Corresponde a la Defensoría de la Igualdad de Género implementar un servicio específico de promoción de la igualdad a través de la Red Valenciana de Igualdad.
- C) El Consell de la Generalitat incorporará a los planes de empleo valenciano medidas específicas de igualdad para favorecer el acceso de las mujeres a su primer trabajo.
- D) La administración autonómica ampliará la red pública de escuelas infantiles y guarderías laborales en las empresas, o prestaciones económicas equivalentes, en los períodos extraescolares, con el fin de hacer compatible el trabajo con la maternidad y la paternidad a aquellas trabajadoras y trabajadores con descendencia de menos de tres años de edad y en período de vacaciones a los mayores de tres años.

159. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:

- A) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo de las trabajadoras víctimas de violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas sin necesidad de aportar justificación documental.
- B) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, entre otros, y en los términos previstos en el Estatuto de los trabajadores, al cambio de centro de trabajo.
- C) Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.
- D) El tiempo de suspensión del contrato laboral de la trabajadora víctima de violencia de género se considerará como periodo de cotización efectiva a los efectos de prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.

160. Señale la respuesta incorrecta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) Los billetes emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales serán los únicos billetes de curso legal en la Unión.
- B) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales tendrán el derecho de autorizar la emisión de billetes de banco en euros en la Unión.
- C) Los estados miembros podrán realizar emisiones de moneda metálica en euros, para las cuales será necesaria la aprobación del Banco Central Europeo en cuanto al volumen de emisión.
- D) El Banco Central Europeo será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas.